

# Addendum ESP-EBR-01-A1

Correcciones al motor de Evaluación Basada en Riesgos derivadas del Acuerdo 115/2026 y matriz de conformidad del Artículo 41

|                 |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO BASE  | ESP-EBR-01 — Especificación del motor de evaluación de riesgo                                                                                                                                             |
| DESTINATARIO    | JP Jr. (desarrollo)                                                                                                                                                                                       |
| FUENTE PRIMARIA | Acuerdo 115/2026, DOF <b>7 de agosto de 2026</b> , Edición Vespertina, publicación 214/2026, págs. 3–41. Suscrito el 24 de julio de 2026 por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.                 |
| NATURALEZA      | Reforma, adición y derogación a las Reglas de Carácter General publicadas en el DOF el 23 de agosto de 2013 y reformadas el 24 de julio de 2014 y el 30 de noviembre de 2020. No es un instrumento nuevo. |
| ESTATUS         | Correcciones obligatorias antes del cierre del sprint en curso                                                                                                                                            |

## 1 • Corrección de referencia normativa

Queda cerrada la pregunta abierta sobre la existencia de un cuarto instrumento regulatorio. Las llamadas “Reglas de Carácter General 2026” **son** las RCG de 2013 modificadas por el Acuerdo 115/2026. El corpus normativo contra el que opera Vizo se compone de tres piezas, no cuatro:

| INSTRUMENTO                       | PUBLICACIÓN DOF            | FUNCIÓN                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFPIORPI (reforma)                | 16 de julio de 2025        | Obligaciones marco del artículo 18                                                               |
| Reglamento LFPIORPI (reforma)     | 27 de marzo de 2026        | Auditoría, aviso de 24 horas, PEP, autocorrección                                                |
| RCG reformadas — Acuerdo 115/2026 | <b>7 de agosto de 2026</b> | Detalle operativo: metodología EBR, grado de riesgo, mecanismos automatizados, manual, auditoría |

**Corrección de fecha.** En documentación interna previa el Acuerdo 115/2026 figura con fecha 08-07-2026 . La fecha correcta de publicación es 07-08-2026 . Debe corregirse en ESP-EBR-01, en el documento del programa PIL-01 y en todo material comercial antes de que salga a un tercero. Una cita normativa errónea en un documento de venta dirigido a un sujeto obligado es un daño de credibilidad desproporcionado frente al costo de corregirla.

## 2 • Deltas al spec ESP-EBR-01

Cinco correcciones. Las tres primeras modifican lógica ya especificada; las dos últimas incorporan requisitos no contemplados.

**El gate de Grado de Riesgo Alto por no residencia es conjuntivo, no disyuntivo**

## FUNDAMENTO

Art. 23 Bis 4

## TEXTO VIGENTE

Deben considerarse de Grado de Riesgo alto, al menos, las personas Clientes o Usuarías **no residentes en territorio mexicano y que se encuentren, estén vinculados o tengan efectos** en países o jurisdicciones que la legislación mexicana considera de régimen fiscal preferente, o que autoridades mexicanas, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales determinen que no cuentan con medidas suficientes contra operaciones con recursos de procedencia ilícita, o cuya aplicación sea deficiente. Aparte, y de forma autónoma, las Personas Políticamente Expuestas extranjeras.

## CORRECCIÓN

El motor debe evaluar dos gates independientes:

**Gate A** = `no_residente == true AND vinculo_jurisdiccion_listada == true`

**Gate B** = `pep_extranjera == true`

La no residencia por sí sola **no** dispara clasificación Alto.

## IMPACTO

Si el spec clasifica Alto por no residencia aislada, se generan falsos Altos que arrastran al cliente a debida diligencia reforzada innecesaria (Art. 23 Ter 3 y 23 Ter 4): cuestionario firmado, revisión de origen y destino de recursos, monitoreo estricto. Es carga operativa injustificada sobre el usuario y un argumento en contra en demostración comercial.

## DEPENDENCIA

La lista de países y jurisdicciones la pone la UIF a disposición vía el Portal en Internet (Art. 23 Bis 4, último párrafo). Se requiere tabla de catálogo versionada y actualizable sin despliegue de código.

## REQUISITO ADICIONAL

En ambos gates debe recabarse y asentarse **la razón por la que el cliente celebró la operación en territorio mexicano**. Es campo obligatorio, no opcional.

**Reevaluación periódica obligatoria cada seis meses**

## FUNDAMENTO

Art. 23 Bis 1 Art. 23 Ter 1

## TEXTO VIGENTE

El Grado de Riesgo inicial se determina con la información que proporcione el cliente. Adicionalmente debe llevarse a cabo la evaluación del Grado de Riesgo **al menos cada seis meses** para determinar si procede reclasificar; la frecuencia debe ser mayor cuando la clasificación sea más alta. En paralelo, el Perfil transaccional debe evaluarse **al menos cada seis meses**, sobre aquellos clientes cuyo acto u operación se hubiere realizado al menos seis meses antes de la evaluación correspondiente.

## CORRECCIÓN

La reevaluación no puede depender únicamente de disparadores por evento. Se requiere proceso programado que genere un registro nuevo en `evaluacion_riesgo` por cada ciclo, incluso cuando el resultado no cambie. Un ciclo sin cambio también es evidencia de cumplimiento y debe quedar asentado.

## NOTA DE DISEÑO

La frecuencia debe ser configurable por Grado de Riesgo, con seis meses como techo y valores menores admisibles para Alto. El calendario debe ser auditable: qué corrió, cuándo, sobre qué universo, con qué resultado.

D-03

## Conservación de histórico: diez años, confirmado en dos artículos

### FUNDAMENTO

Art. 41 fr. IV    Art. 10 Septies 3

### TEXTO VIGENTE

Los mecanismos automatizados deben ejecutar el modelo de evaluación de Riesgos conservando **los registros históricos de las modificaciones en el Grado de Riesgo y en el Perfil transaccional por un periodo no menor a diez años**. De forma separada, la información y documentación generada con motivo del Capítulo II Quáter debe conservarse por al menos diez años y entregarse al SAT o a la UIF cuando lo requieran.

### ESTATUS

La tabla `evaluacion_riesgo` append-only con trigger de base de datos ya resuelve este requisito. No requiere cambio. Se documenta aquí porque es el fundamento normativo directo de esa decisión de arquitectura y debe citarse literalmente en materiales de venta y en el anexo técnico de propuestas.

D-04

NUEVO

## Cuestionario de riesgo alto con Firma Electrónica del suscriptor

### FUNDAMENTO

Art. 23 Ter 3

### TEXTO VIGENTE

A los clientes catalogados con Grado de Riesgo alto —tanto los ya clasificados como los nuevos— debe aplicárseles cuestionario de identificación para obtener mayor información sobre el origen y destino de los recursos y de los actos u operaciones que realicen o pretendan llevar a cabo. El cuestionario **podrá realizarse vía remota, por medios digitales o electrónicos, los cuales en todo caso deberán contener la Firma Electrónica de quien los suscribe**.

### IMPACTO

Toca directamente el formulario de captura por magic link. La Firma Electrónica está definida en Art. 3 fr. VIII Ter por remisión al Código de Comercio: datos electrónicos consignados o asociados lógicamente al mensaje, utilizados para identificar al suscriptor e indicar su aprobación del contenido, con los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. No exige e.firma del SAT (que es Firma Electrónica Avanzada, fr. IX, y se exige en otros supuestos distintos).

### ACCIÓN

Definir el mecanismo de firma del formulario remoto y su evidencia asociada: identificación del firmante, sello de tiempo, integridad del contenido firmado, trazabilidad. Debe entrar en el mismo sprint que la cláusula de consentimiento LFPDPPP ya prevista para ese formulario.

## Aprobación de directivo como paso de flujo para PEP con riesgo alto

### FUNDAMENTO

Art. 23 Ter 5

### TEXTO VIGENTE

Cuando, previamente o con posterioridad al acto u operación, se detecte que quien pretenda ser Cliente o Usuaría —o ya lo sea— reúne los requisitos para ser considerada Persona Políticamente Expuesta y además tiene Grado de Riesgo alto, deberá obtenerse **la aprobación de un directivo o su equivalente que consienta los actos u operaciones respectivos**, conforme a lo que se establezca en el Manual de Políticas Internas. Cuando quien realice la Actividad Vulnerable sea persona física, la aprobación se subsana con una constancia que señale los motivos considerados.

### IMPACTO

No es un campo del expediente: es un estado del flujo. La operación queda bloqueada hasta que exista aprobación registrada, con identificación de quién aprobó y cuándo. Para el segmento automotriz —donde el sujeto obligado suele ser persona moral con estructura directiva— la ruta principal es la aprobación; la constancia por motivos es la ruta alterna para persona física.

### NOTA

Este requisito es un diferenciador vendible: es exactamente el tipo de control que un despacho no puede sostener con hoja de cálculo sin dejar el rastro probatorio en el aire.

## 3 · Matriz de conformidad — Artículo 41 (Capítulo XIII)

El Artículo 41 enumera las seis funciones mínimas que deben desarrollar los mecanismos automatizados. Es, literalmente, la especificación funcional exigible al producto. Se propone completar la columna de estado y utilizar esta matriz como anexo técnico en propuestas comerciales, empezando por el pilotaje de dos sucursales.

| FR. | FUNCIÓN EXIGIDA POR EL ART. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MÓDULO VIZO             | ESTADO            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| I   | Conservar y actualizar, así como permitir la consulta de los datos y, en su caso, documentos relativos a los registros de la información que obren en el respectivo expediente único de identificación de cada persona Cliente o Usuaría.                                                                                                                             | Expediente KYC          | — por confirmar — |
| II  | Agrupar en una base consolidada los actos u operaciones realizados con el mismo Cliente o Usuaría, que permita su monitoreo y la identificación de aquéllas que se aparten de su Perfil transaccional, así como llevar a cabo la acumulación a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley.                                                         | Acumulación y monitoreo | — por confirmar — |
| III | Proveer la información que se deberá incluir en la metodología elaborada conforme al Capítulo II Quáter.                                                                                                                                                                                                                                                              | Alimentación EBR        | — por confirmar — |
| IV  | Ejecutar el modelo de evaluación de Riesgos del Capítulo III Bis, clasificar a los Clientes por Grado de Riesgo y conservar los registros históricos de las modificaciones en el Grado de Riesgo y en el Perfil transaccional por un periodo no menor a diez años.                                                                                                    | Motor EBR               | — por confirmar — |
| V   | Ejecutar un sistema de alertas respecto de actos u operaciones que se pretendan llevar a cabo con Clientes de Grado de Riesgo alto, Personas Políticamente Expuestas, personas incluidas en el listado del primer párrafo del artículo 38, y aquellas que involucren países o jurisdicciones de régimen fiscal preferente o con medidas deficientes contra el lavado. | Alertas y listas        | — por confirmar — |
| VI  | Monitoreo de uso de efectivo y metales preciosos para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 de la Ley.                                                                                                                                                                                                                                                     | Restricción de efectivo | — por confirmar — |

**Argumento comercial derivado.** El Art. 3 fr. XI Ter define los mecanismos automatizados de forma tecnológicamente neutra: pueden incluir desde sistemas informáticos especializados hasta procesos automatizados apoyados en **hojas de cálculo, bases de datos u otros medios equivalentes**, siempre que sus funciones cumplan lo previsto en el artículo 41 y sean verificables ante la autoridad competente. La norma no obliga a contratar software. El argumento de venta no es el mandato regulatorio: es la carga probatoria bajo un requisito de conservación histórica de diez años y un dictamen de auditoría anual.

#### 4 • Calendario exigible

| FECHA               | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                        | FUNDAMENTO                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 30 nov 2026         | Entrada en vigor general del Acuerdo                                                                                                                                              | Transitorio Primero        |
| <b>1 mar 2027</b>   | EBR a disposición de la autoridad previo requerimiento, con información y factores del año inmediato anterior                                                                     | Transitorio Segundo        |
| <b>1 mar 2027</b>   | Manual de Políticas Internas incluyendo la metodología del Capítulo II Quáter                                                                                                     | Transitorio Tercero        |
| <b>1 mar 2027</b>   | Aplicación de los Capítulos III Bis, III Ter y III Quinquies a los actos u operaciones realizados                                                                                 | Transitorio Cuarto         |
| 1 mar 2027          | Procedimientos de selección de personal, para nuevas contrataciones                                                                                                               | Transitorio Sexto          |
| 1 ene – 31 dic 2027 | Primer periodo anual de capacitación                                                                                                                                              | Transitorio Séptimo        |
| <b>1 jun 2027</b>   | Mecanismos automatizados del Capítulo XIII operando, conteniendo información de actos u operaciones realizados a partir de esa fecha                                              | Transitorio Noveno         |
| ≈ 30 jul 2027       | La Secretaría implementa el sistema de notificaciones electrónicas (ocho meses)                                                                                                   | Transitorio Décimo Primero |
| ≈ 30 ago 2027       | Habilitación de la consulta Consulta PEP 2.0 (nueve meses)                                                                                                                        | Transitorio Décimo         |
| 1 ene – 31 dic 2028 | Primer periodo de revisión de auditoría                                                                                                                                           | Transitorio Octavo         |
| Sin fecha fija      | Envío de Avisos de los artículos 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 y 27 segundo párrafo: seis meses después de la entrada en vigor de la Resolución que modifique los formatos oficiales | Transitorio Quinto         |

**Consecuencia de producto.** El 30 de noviembre de 2026 no es la fecha operativa. Es el **1 de marzo de 2027**: ahí convergen la metodología EBR, el Manual con la metodología incorporada y la clasificación de clientes por Grado de Riesgo. El motor EBR y el generador del Manual son, por tanto, ruta crítica; el módulo de aviso por sospecha de 24 horas **no** lo es, porque el Transitorio Quinto lo condiciona a una Resolución de formatos que a la fecha de este documento no ha sido publicada. Debe tratarse como dependencia externa en el roadmap, no como entregable del piloto.

#### 5 • Requisitos de conservación consolidados

| OBJETO                                                                                                        | PLAZO     | FUNDAMENTO        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Histórico de modificaciones de Grado de Riesgo y Perfil transaccional                                         | ≥ 10 años | Art. 41 fr. IV    |
| Información y documentación generada por la metodología de evaluación de Riesgos                              | ≥ 10 años | Art. 10 Septies 3 |
| Evidencia documental de capacitación: programas, materiales, listas de asistencia, evaluaciones y constancias | ≥ 10 años | Art. 39 Bis 1     |
| Dictamen de auditoría e información y documentación que lo justifica                                          | ≥ 5 años  | Art. 51           |

Los tres plazos de diez años refuerzan la misma conclusión de arquitectura: el almacenamiento es append-only y la regeneración de artefactos debe poder reconstruir el estado en cualquier fecha pasada dentro de la ventana, no solamente el estado actual.

6 • Acciones

| # | ACCIÓN                                                                                                                              | RESPONSABLE   | VENTANA                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Corregir la fecha de publicación del Acuerdo 115/2026 en ESP-EBR-01, PIL-01 y materiales comerciales                                | JP            | Inmediato                 |
| 2 | Reescribir el gate de Grado de Riesgo Alto como condición conjuntiva (D-01) y separar el gate autónomo de PEP extranjera            | JP Jr.        | Sprint en curso           |
| 3 | Implementar catálogo versionado de jurisdicciones listadas, actualizable sin despliegue                                             | JP Jr.        | Sprint en curso           |
| 4 | Especificar el proceso programado de reevaluación semestral con registro por ciclo (D-02)                                           | JP Jr. / Luis | Sprint en curso           |
| 5 | Definir mecanismo de Firma Electrónica del formulario remoto y su evidencia (D-04), junto con la cláusula de consentimiento LFPDPPP | JP Jr. / Luis | Sprint en curso           |
| 6 | Modelar la aprobación de directivo como estado de flujo bloqueante (D-05)                                                           | JP Jr.        | Previo a PIL-01           |
| 7 | Completar la matriz de conformidad del Artículo 41 y convertirla en anexo técnico de propuesta                                      | JP Jr. → JP   | Previo a propuesta formal |

**Nota de verificación.** Todas las citas normativas de este documento provienen del texto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2026, edición vespertina, CVE 2b377e80d7acc35456141f0f89097a1b. Antes de utilizar cualquier cifra, fecha o referencia de este documento en material dirigido a un tercero, debe verificarse contra la fuente oficial en [dof.gob.mx](https://dof.gob.mx), incluyendo la revisión de eventuales fes de erratas posteriores. Este documento es un insumo técnico interno de trabajo, no una opinión legal; los criterios de interpretación normativa que afecten obligaciones contractuales deben confirmarse con el abogado externo.